

Fls.

Processo: 0011857-95.2024.8.19.0002

Processo Eletrônico

Réu preso

Classe/Assunto: Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado (Art. 121, § 2º - CP); Homicídio Qualificado (Art. 121, § 2º - CP); Destruição, Subtração Ou Ocultação de Cadáver (Art. 211 - Cp); Crime Ou Contravenção Contra Idoso (Art. 61, Lei 10.741/03); Fato Atípico (Art. 29, Cp)

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Réu: LUCAS DE SOUZA FREITAS

Réu: RONNY BATALHA FERNANDES

Registro de Ocorrência 951-00552/2024 03/12/2024 79ª Delegacia Policial

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Nearis dos Santos Carvalho Arce dos Santos

Em 07/07/2025

Decisão

Cuida-se de feito em fase de preparação para julgamento em plenário do réu LUCAS DE SOUZA FREITAS e RONNY BATALHA FERNANDES.

O Juízo não determinará diligências nesta ocasião, por não vislumbrar, por ora, qualquer nulidade a ser sanada ou fato a ser esclarecido que interesse ao julgamento da causa.

Defiro a vinda da FAC atualizada e esclarecida dos réus, bem como a juntada aos autos de eventuais sentenças proferidas contra ele, conforme anotações correspondentes.

Defiro a promoção de fls. 370, venha as mensagens mencionadas pela testemunha Ana Cristina em audiência à fls. 333 e a juntada do laudo de esquema de lesões da vítima, referente ao exame de necropsia PRPTC-NT-CMD-009807/202453 na versão original, uma vez que o que consta às fls. 86/93 foi juntada na versão miniatura.

Defiro, ainda, a oitiva das 03 testemunhas arroladas pelo Ministério Público (fls. 2306), bem como das 05 testemunhas arroladas pela Defesa do Réu Lucas (fls. 377) e as 05 testemunhas arroladas pela Patrona do réu Ronny.

Intime-se a informante Ana Cristina Soares da Silva para que forneça a mensagens trocadas com a mãe de Lucas, dentro do prazo de cinco dias, sob pena de busca e apreensão.

Oficie-se ao PRPTC Niterói ICCE para que forneça, com urgência, no prazo de 5 dias, cópia do laudo de esquema de lesões da vítima em formato original, sob pena de busca e apreensão.

Diante do exposto, em cumprimento à Lei 11.689/08, segue abaixo relatório do processo que deverá ser entregue a cada jurado, juntamente com cópia da pronúncia, em cumprimento ao disposto no art. 423, II, e 472, parágrafo único, do CPP.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face de LUCAS DE SOUZA FREITAS e de RONNY BATALHA FERNANDES, devidamente qualificados. Imputou-se ao 1º denunciado crime previsto nas condutas típicas descritas no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, e artigo 211, c/c 61, II, "b", ambos do Código Penal e ao 2º denunciado RONNY BATALHA FERNANDES, crime incurso nas condutas típicas descritas no artigo 121, §2º, incisos I, III, e IV, na forma do artigo 29, e artigo 211, c/c 61, II, "b", todos do Código Penal. Narram a denúncia aditada que:

" Consta dos inclusos autos do inquérito que, em data que não se pode precisar, sendo certo, contudo, que no período compreendido entre o final do mês de novembro de 2024 até o dia 03 de dezembro de 2024, em horário não determinado, no interior da residência situada na Travessa Bela Vista, n.º14, Charitas, Niterói (Comunidade do Preventório), o 1º denunciado LUCAS DE SOUZA FREITAS, agindo com vontade livre e consciente, em unidade de desígnios com o 2º denunciado RONNY BATALHA FERNANDES, com inequívoco propósito de matar, desferiu golpes, mediante diversas ações perfurocortantes, contra a vítima MARCOS DE SOUZA FREITAS (seu tio), causando-lhe lesões corporais, as quais foram a causa eficiente de seu óbito, conforme Laudo de Exame de Necropsia - PRPTC-NT-CMD-009807/2024- anexado aos autos.

O 2º denunciado RONNY BATALHA FERNANDES, unido pelo mesmo propósito do 1º denunciado LUCAS DE SOUZA FREITAS, concorreu eficazmente para o delito acima descrito, ao intimidar e impedir que a vítima saísse do local, cercando-a, contribuindo, assim, decisivamente, para a obtenção do resultado naturalístico. A infração penal foi cometida por motivo torpe, vingança em razão de desentendimentos anteriores entre a vítima e o 1º denunciado LUCAS, motivados pelo fato deste último ter cometido furtos no interior da residência de Marcos (vítima).

A infração penal foi cometida por meio cruel, a saber, múltiplos golpes contra o corpo da vítima de modo a causar intenso sofrimento físico.

Ademais a infração penal foi praticada mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que esta foi surpreendida pelo ataque covarde e repentino dos acusados, que estavam em superioridade numérica. Importante salientar que há notícias nos autos no sentido de que o acusado Lucas fora visto, em data próxima dos fatos, no interior da Comunidade, jogando um colchão, com marcas de sangue, no lixo, o que reforça o fato de que a vítima repousava em seu quarto quando fora atingida fatalmente.

II) DO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER

Nas mesmas condições de tempo e local, os denunciados, agindo com vontade livre e consciente, em unidade de ações e desígnios entre si, ocultaram o cadáver de MARCOS DE SOUZA FREITAS, ao concretar o corpo vítima sob o piso da área externa da residência.

Frisa-se que a referida cova foi descoberta somente no dia 03 de dezembro de 2024, ocasião em que foi localizado o corpo da vítima já em avançado estado de putrefação. O crime foi praticado para facilitar ou assegurar a impunidade do homicídio acima narrado (artigo 61, II, "b", CP).

Agindo assim, o 1º denunciado LUCAS DE SOUZA FREITAS, está incurso nas condutas típicas descritas no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, e artigo 211, c/c 61, II, "b", ambos do Código Penal e o 2º denunciado RONNY BATALHA FERNANDES, incurso nas condutas típicas descritas no artigo 121, §2º, incisos I, III, e IV, na forma do artigo 29, e artigo 211, c/c 61, II, "b", todos do Código Penal.

Requer, ainda, nos termos do artigo 91, I, do Código Penal seja o réu condenado a ressarcir os danos morais a que deu causa pela prática do crime, no valor não inferior a 20 salários mínimos (...)"

Procedimento policial às fls. 03/05, aditado às fls. 26/35, 56/58.

Termos de declaração às fls. 8/9, 12/14, 16/17, 18/19, 21/22, 24/25, 54/55, 59/60, 113/117.

Auto de apreensão às fls. 11, 53.

Denúncia às fls. 46/52.

Guia de remoção de cadáver às fls. 67/68.

Guia de encaminhamento às fls. 69.
Registros fotográficos às fls. 79/82.
Laudo de Perícia Necropapiloscópica às fls. 83/84.
Termo de reconhecimento de cadáver às fls. 85.
Laudo de exame de necropsia às fls. 86/93.
Laudo de exame de local de homicídio às fls. 103/110.
Decisão de recebimento de denúncia e decretação de prisão preventiva às fls. 149/152.
FAC réu Lucas às fls. 164/171, 280/285, 287/293.
FAC réu Ronny às fls. 185/189, 295/298.
Defesa preliminar réu Lucas às fls. 197/198.
Cumprimento do mandado de prisão réu Ronny às fls. 207/217.
Assentada de audiência de custódia referente ao réu Ronny às fls. 229/230.
Defesa preliminar réu Ronny às fls. 244/245.
Documentos pessoais réu Ronny às fls. 246/250.
Esclarecimento de FAC réu Lucas às fls. 300.
Esclarecimento de FAC réu Ronny às fls. 301.

Realizada audiência de instrução e julgamento em 03 de abril de 2025, com a oitiva das testemunhas/informantes de acusação e defesa Ana Cristina Soares da Silva (prima da vítima), Márcia de Souza Freitas Germano (irmã da vítima e mãe do acusado Lucas) e Darlan Germano de Souza (sobrinho da vítima e irmão do acusado Lucas), conforme assentada e termos de oitiva de fls. 312/323 e 333/354. A denúncia foi aditada pelo MP, com recebimento pelo Juízo, que determina a citação dos réus em audiência com entrega de cópia. Na oportunidade, os réus ratificaram as respostas à acusação, bem como a prova carreada, sendo interrogados.

Alegações finais ministeriais às fls. 335/337, pugnando pela pronúncia dos acusados nos termos da denúncia aditada, ou seja, LUCAS DE SOUZA FREITAS, vulgo "LC", pela prática de condutas descritas nos artigos 121, §2º, incisos I, III, e IV; e 211, c/c 61, II, "b", todos do Código Penal, e RONNY BATALLA FERNANDES, vulgo "Pretinho", pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I, III, e IV, c/c 29; e 211, /c 61, II, "b" todos do Código Penal.

Alegações finais da defesa às fls. 337: "Improcedem os fatos alegados pelo Ministério Público em suas alegações finais, visto que não há provas cabais das imputações atribuídas aos acusados pelos crimes descritos na exordial, fatos estes que se comprovam pelos depoimentos presentes nos autos do processo. Destarte, espera a Defesa a absolvição dos acusados, ou a impronúncia destes, principalmente quando vigora em nosso ordenamento jurídico processual penal o Princípio do In Dúbio Pro Réu".

Decisão às fls. 337/351, na qual restou julgada ADMISSÍVEL A PRETENSÃO DEDUZIDA NA DENÚNCIA PARA PRONUNCIAR OS ACUSADOS LUCAS DE SOUZA FREITAS, pelas condutas previstas nos artigos 121, §2º, incisos I, III e IV; e 211, c/c 61, II, "b", n/f do 69, todos do Código Penal, ou seja, homicídio triplamente qualificado consumado, tendo como vítima MARCOS DE SOUZA FREITAS e o crime conexo de ocultação de cadáver, em concurso material; e RONNY BATALLA FERNANDES pelos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I, III, e IV, c/c 29; e 211, c/c 61, II, "b", todos do Código Penal, ou seja, homicídio triplamente qualificado consumado, tendo como vítima MARCOS DE SOUZA FREITAS, além do crime conexo de ocultação de cadáver, em concurso material.

FAI réu Lucas às fls. 356.

FAI réu Ronny às fls. 357.

Instadas as partes, na forma do artigo 422 do CPP, por meio do despacho de fl. 361, o Ministério Público manifestou-se à fl. 370, a Defesa do réu Lucas às fls. 377/378 e a Patrona do réu Ronny às fls. 384/385.

Designo o dia 07/07/2026, às 13:00 horas, para realização da Sessão de Julgamento dos pronunciados LUCAS DE SOUZA FREITAS e RONNY BATALHA FERNANDES.

Intimem-se os réus.

Intimem-se/requisitem-se as testemunhas e oficie-se, expedindo eventuais mandados de busca e apreensão, se necessário.

Oficie-se ao PRPC NITERÓI para que envie cópia do laudo de esquema de lesões da vítima em formato original, com urgência, sob pena de busca e apreensão.

Intime-se a informante Ana Cristina Soares da Silva para que forneça a mensagens trocadas com a mãe de Lucas, dentro do prazo de cinco dias, sob pena de busca e apreensão.

Ciência ao Ministério Público e às Defesas.

Niterói, 07/07/2025.

Nearis dos Santos Carvalho Arce dos Santos - Juiz Titular

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Nearis dos Santos Carvalho Arce dos Santos

Em ____/____/____

Código de Autenticação: **4WMB.TJ81.VQIF.KT94**

Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos